

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 13 chaouel 1425 – 26 novembre 2004

147^{ème} année

N° 95

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination du directeur général de l'institut tunisien des études stratégiques..... 3291

Cessation de fonctions d'une attachée à la Présidence de la République..... 3291

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 23 novembre 2004, portant modification de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du micro crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 29 avril 2003..... 3291

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2004-2650 du 23 novembre 2004, modifiant le décret n° 88-1751 du 11 octobre 1988 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la campagne de lutte anti-acridienne..... 3291

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 novembre 2004, portant modification du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole approuvé par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003..... 3292

Ministère de l'Education et de la Formation

Cessation de fonctions d'un chef de service..... 3293

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 23 novembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal..... 3293

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie **3295**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2004-2648 du 22 novembre 2004.

Monsieur Sadok Chaâbane est nommé directeur général de l'institut tunisien des études stratégiques.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2649 du 22 novembre 2004.

Il est mis fin à la nomination de Madame Hédia Karoui épouse Chaouachi en qualité d'attachée à la Présidence de la République.

Ce décret prend effet à compter du 26 novembre 2004.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 23 novembre 2004, portant modification de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du micro crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 29 avril 2003.

Le ministre des finances,

Vu la loi organique n° 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro crédits accordés par les associations,

Vu l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du micro crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 29 avril 2003.

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article premier de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du micro crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article premier (nouveau). - Le montant maximum du micro crédit accordé par l'association autorisée à accorder les micro crédits est fixé à quatre mille dinars (4000D). Toutefois, ce montant ne doit pas dépasser sept cents dinars (700D) au titre des crédits accordés pour le financement des besoins visant l'amélioration des conditions de vie.

Un même emprunteur ne peut bénéficier d'un nouveau crédit qu'après le remboursement du crédit précédent.

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2004.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2004-2650 du 23 novembre 2004, modifiant le décret n° 88-1751 du 11 octobre 1988 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la campagne de lutte anti-acridienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999 et la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 88-1751 du 11 octobre 1988, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la campagne de lutte anti-acridienne,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions de ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre du transport, du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre des finances, du ministre des technologies de la communication, de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les articles 2, 6, 7 et 12 du décret n° 88-1751 du 11 octobre 1988 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2 (nouveau) : Le conseil supérieur de la lutte anti-acridienne est présidé par le Premier ministre et groupe :

- le ministre de la défense nationale,
- le ministre de l'intérieur et du développement local,

- le ministre des affaires étrangères,
- le ministre du transport,
- le ministre du développement et de la coopération internationale,
- le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- le ministre des finances,
- le ministre des technologies de la communication,
- la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- le ministre de la santé publique.

Art. 6 (nouveau) : Le secrétaire de l'Etat auprès du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques chargé des ressources hydrauliques et de la pêche, président du comité national de vigilance et de lutte anti-acridienne dispose et gère les crédits alloués à la campagne de lutte anti-acridienne.

Art. 7 (nouveau) : Le comité national de vigilance et de lutte anti-acridienne est composé comme suit :

- le secrétaire de l'Etat auprès du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques chargé des ressources hydrauliques et de la pêche : président,
- un représentant du Premier ministre : membre,
- deux représentants du ministère de la défense nationale : membres,
- deux représentants du ministère de l'intérieur et du développement local : membres,
- un représentant du ministère du transport : membre,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- trois représentants du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membres,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère des technologies de la communication : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- le président-directeur général de la société nationale de la protection des végétaux : membre
- un représentant de l'institut national de la météorologie : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre.

Le président du comité national de vigilance et de lutte anti-acridienne peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux du comité, pour assister aux réunions avec voix consultative.

Les membres du comité national de vigilance et de lutte anti-acridienne sont désignés par décision du Premier ministre sur proposition des ministères et des parties concernés.

Art. 12 (nouveau) : Le comité régional de vigilance et de lutte anti-acridienne est composé comme suit :

- le gouverneur : président,
- le contrôleur régional des dépenses publiques : membre,
- deux représentants du ministère de la défense nationale : membres,
- deux représentants du ministère de l'intérieur et du développement local : membres,
- un représentant du ministère du transport : membre,
- le commissaire régional au développement agricole : membre,
- le directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de l'union régionale de l'agriculture et de la pêche : membre.

Le président du comité peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux du comité, pour assister aux réunions avec voix consultative.

Art. 2. - Le ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du transport, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des finances, le ministre des technologies de la communication, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 novembre 2004, portant modification du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole approuvé par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2651 du 23 novembre 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdallah Khalfaoui, professeur principal de l'enseignement secondaire, en qualité de chef de service du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement à Jendouba.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 23 novembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 14 du décret susvisé n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, pour la promotion au grade de professeur agrégé principal, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé, les professeurs agrégés justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de pêche, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,

Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, concernant les établissements dangereux, insalubres, ou incommodes,

Vu le décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999, fixant la liste des secteurs d'activités commerciales soumises à un cahier des charges,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 juillet 1994, fixant la liste des secteurs d'activités commerciales comportant obligatoirement deux stades de distribution,

Vu l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole.

Arrête :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 8 et de l'annexe n° 1 du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole et sont remplacées comme suit :

Article 8 (nouveau). - Tout intervenant dans les circuits de distribution des engrais chimiques à usage agricole concerné par ce cahier des charges doit disposer durant la période allant du mois de juillet au mois d'octobre de chaque année d'un stock d'ammonitrate, à condition que ce stock, à la fin du mois d'octobre, ne soit inférieur à 20% de sa capacité totale de stockage, qu'il est tenu de mentionner dans sa déclaration d'activité.

Annexe I (nouveau) : annexé à la version arabe.

Art. 2. - Est ajouté aux dispositions du cahier des charges sus-indiqué, un article 8 bis comme suit :

Article 8 (bis). - Les personnes physiques ou morales ayant déposé des déclarations d'activité pour l'exercice du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole, avant la parution de cet arrêté, doivent obligatoirement informer les directions régionales de commerce territorialement compétentes de leurs capacités totales de stockage, et ce, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

Le défaut d'information entraîne la poursuite des contrevenants conformément à la législation en vigueur.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2004.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation et de la formation, comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae et un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et des études à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels il a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation et de la formation pour les deux dernières années précédant le concours,
- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique du candidat (coefficient 1), à défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (10) (coefficient 2) comme note pédagogique,
- l'ancienneté au grade auquel appartient le candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté),
- l'ancienneté générale du candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté),
- la bonification de l'ancienneté à l'enseignement d'un seul (1) point pour une période de douze (12) années d'enseignement et d'un (1) point supplémentaire pour chaque quatre années d'enseignement après les douze premières années, et ce, pour les enseignants aux établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation et les professeurs détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique.
- la bonification d'une note de quinze (15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu les diplômes suivants ou équivalents, et ce, comme suit :
 - le doctorat : quinze (15) points,
 - le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points,
 - le diplôme des études approfondies (D.E.A) : trois (3) points,
 - le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques après la maîtrise ou équivalents ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires visés par le ministère de l'éducation et de la formation pour les deux dernières années précédant le concours,

- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les professeurs agrégés chargés, depuis cinq (5) ans au moins, des fonctions de directeur ou de censeur dans l'un des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation ou d'un emploi fonctionnel à l'administration centrale ou régionale du ministère de l'éducation et de la formation, et ce, comme suit :

- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur ou directeur adjoint : trois (3) points,
- chef de service ou directeur d'un établissement scolaire : deux (2) points,
- censeur de lycée : un (1) seul point.

Art. 8. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à l'enseignant exerçant dans les classes. Dans le cas où le mérite des enseignants exerçant dans les classes est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats susceptibles d'être admis et la soumet pour approbation au ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur agrégé principal est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la tentative de fraude et après avis du candidat.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 OCTOBRE 2004

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 248 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	28 923 877
Avoirs en devises	4 824 255 881
Comptes de coopération économique	328 285 526
Compte courant postal	4 999 571
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	6 293 939
Effets à l'encaissement	28 385 220
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 356 577
Immobilisations	21 057 091
Débiteurs divers	22 567 955
Comptes d'ordre et à régulariser	93 451 168
	6 428 805 658
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 994 211 372
Comptes courants des banques et des établis. financiers	186 994 004
Comptes du Gouvernement	654 932 044
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	503 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 281 783
Autres engagements à vue et à terme	1 008 271 466
Déposants d'effets à l'encaissement	30 594 848
Comptes de coopération économique	349 709 455
Réserves	76 484 649
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	86 135 279
Comptes d'ordre et à régulariser	469 190 758
	6 428 805 658

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 OCTOBRE 2004**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	28 366 887
Avoirs en devises	4 875 541 615
Comptes de coopération économique	329 816 634
Compte courant postal	4 999 571
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Effets à l'encaissement	24 792 094
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 134 712
Immobilisations	21 309 944
Débiteurs divers	22 395 883
Comptes d'ordre et à régulariser	96 719 774
	6 474 355 967
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 059 589 075
Comptes courants des banques et des établis. financiers	383 166 725
Comptes du Gouvernement	538 031 253
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	354 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 919 766
Autres engagements à vue et à terme	1 067 823 003
Valeurs en cours de recouvrement	7 202 876
Déposants d'effets à l'encaissement	27 628 741
Comptes de coopération économique	350 776 649
Réserves	76 506 434
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	74 775 820
Comptes d'ordre et à régulariser	465 935 625
	6 474 355 967